

1500968-80.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132317/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 17929909 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 601/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2132317 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Jardim Arabutan - CEP 06803-270, Fone:

(11) 4506-1842, Embu das Artes-SP - E-mail: embu1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ASSENTADA

Processo Digital nº:

1500968-80.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132317/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 17929909 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 601/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2132317 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR SOUZA DE MIRANDA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Em 01 de fevereiro de 2022, nesta cidade de São Paulo e Comarca de de Embu das Artes, no Foro de Embu das Artes, na sala de audiências da(o) 1ª Vara Judicial, presentes o(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e, tendo em vista as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do Covid-19, considerando o Provimento CSM nº 2564/2020, bem como o Comunicado CG nº 284/2020 com orientação para realização de audiências virtuais através da utilização da ferramenta Microsoft Teams, excepcionalmente por meio virtual de audiência, verificou-se a presença

do(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Bruno Gondim Rodrigues. Presente em sala de audiência o réu Igor Souza de Miranda, presente virtualmente o Advogado(a) "ad hoc", Dr.(a) Júlio César Ribeiro Santana. Presente a testemunha comum, Sr. Fernando. Ausente a testemunha Geremias, o qual encontra-se em férias, conforme certidão de fls. 187. Iniciados os trabalhos da presente audiência, pelo MM. Juiz foi determinado que o ato fosse gravado por meio de sistema de captação audiovisual, liberando-se mídia a seguir. Dada a palavra às partes para se manifestarem, por elas foi dito desistiam da oitiva da testemunha Geremias Filomeno de Faria, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte deliberação: Vistos. Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução processual. As partes se manifestaram em alegações finais orais, conforme gravação anexa. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Vistos. IGOR SOUZA DE MIRANDA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por conta do fato descrito pela acusação ocorrido no dia 14/05/2021, por volta das 14h20min, na Rua Augusto de Almeida Batista, 247, Jd. Novo Campo Limpo - Embu das Artes. A denúncia foi recebida (fls.93/94) em 20 de maio de 2021. O réu foi citado (fls. 112) e ofereceu resposta a acusação, conforme (fls. 122). Na presente data, realizada a instrução com a oitiva de testemunha e realização do interrogatório. As partes se manifestaram, conforme consta em gravação anexa. É o relatório do essencial. Fundamento e Decido. A materialidade encontra-se demonstrada conforme o laudo de exame químico toxicológico (fls. 185/186). A autoria também se mostra certa. O acusado confessa a prática do delito. Afirmando que se encontrava no local e que comercializava as drogas por conta da dificuldade financeira que enfrentava, inclusive quanto a manutenção própria e de seus familiares, confirmando que indicou a localização das drogas aos policiais. A testemunha Fernando do Nascimento, policial civil, esclareceu que foram até o local, a fim de confirmar uma denúncia e puderam constatar que o acusado tinha as mesmas características informadas. Abordado, na ocasião, informou a localização das drogas e, informalmente, confessou que exercia o tráfico de drogas no local. Os policiais civis são agentes públicos e, na forma do art. 37 da CF, atuam pautados pelos princípios da legalidade e moralidade, não havendo indícios de que conheciam o acusado anteriormente ou de que possuísem qualquer motivo para prejudica-lo, além disso, o acusado confessou espontaneamente a prática delitiva. É o que basta para condenação, sendo evidente o envolvimento do acusado no exercício do comércio ilícito de drogas. Passo, portanto, a dosimetria da pena. Na primeira fase, constata-se que o réu apresenta maus antecedentes (processo nº 0009027-42.2015.8.26.0176 da 3ª Vara de Embu das Artes - fls. 39), sendo as demais circunstâncias do art 59 do CP favoráveis, assim como as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas. Desta forma, procedo ao aumento da pena base em 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa. Na segunda fase, constato a existência de circunstância agravante consistente na reincidência específica (processo 0015843-98.2013.8.26.0050 - da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo - fls. 38). Também, nesta fase, há que se reconhecer a confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d" do CP. Há que se ponderar que o STJ já fixou entendimento, inclusive através de recurso repetitivo, de que a confissão se compensa, nesta fase, com agravante da reincidência. Tal tese foi fixada sob o número 585 e também aplicada ao reincidente específico, conforme precedente do HC 365.963/SP. Desta forma, considerando que o reincidente específico, neste Juízo, recebe o tratamento consistente no aumento de 1/3, efetuando a compensação já consolidada no âmbito do C. STJ, procedo ao aumento de apenas 1/6, de modo que a pena, neste marco, atingirá 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias multa. No terceiro estágio, não verifico qualquer causa de aumento de pena, sendo que não demonstrado, de forma cabal, que o réu praticava tráfico de drogas nas imediações das escolas mencionadas na denúncia, sendo que as distâncias mencionadas de 130 metros e 230 metros, respectivamente, não se circunscrevem àquilo que o legislador exige para configuração da causa de aumento, ou seja, não podem se inserir no conceito de "dependências" ou "imediações", de modo que tal causa de aumento, pretendida pelo MP, deve ser afastada. Constitui-se impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no

parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, em virtude da reincidência específica. O regime será o inicial fechado por conta da disposição expressa da Lei dos crimes hediondos e em razão da reincidência e dos maus antecedentes. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em juízo para declarar IGOR SOUZA DE MIRANDA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O a pena 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias multa, cada qual fixado em seu valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa. O montante de pena aplicada e a espécie de delito vedam qualquer substituição ou favor legal ao condenado, considerando-se ser assemelhado a hediondo. Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República. Recomenda-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, o "fumus comissi delicti", consistentes em indícios de autoria e prova da materialidade, máxime diante de um decreto condenatório. Também presente o "periculum libertatis" necessário, pois, preso até o presente momento, em liberdade são grandes as probabilidades de que fuja e se furte a aplicação da lei penal, considerando-se a pena substancial a ser descontada. Além de necessária para a garantia da ordem pública, pois a soltura do réu causa intranquilidade na sociedade, tão assolada com os crimes de tráfico que destroem a família e ensejam a prática de outros crimes que, como sói acontecer, praticados por usuários para que possam manter o seu vício atentando contra o patrimônio alheio. Autorizo a destruição do entorpecente apreendido, de acordo com o artigo 32, § 2º da mencionada lei. Determino o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei de Tóxicos. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada, especificando-se os atos praticados. Considerando que o réu é defendido por advogado dativo, o que é indicio de que não possui condições de suportar as custas do processo e não havendo indícios de que possua qualquer fonte de renda, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita e o dispense do pagamento da taxa judiciária de acordo com o art. 4º, § 9º, "a" da lei Estadual nº 11.608/03. Considerando que as partes se ausentaram do ambiente virtual antes da prolação da sentença, abra-se vista ao Ministério Público e intime-se o defensor pela imprensa oficial, a fim de tomem conhecimento formal da sentença, expedindo-se, com o mesmo fim, mandado a ser cumprido, por oficial de justiça, dada a necessidade de intimação do réu. Este termo deixa de conter as assinaturas dos participantes, tendo em vista que a audiência ocorreu virtualmente. NADA MAIS. Eu, Eliane de Fátima Quintas, Escrevente Técnico Judiciário., digitei e subscrevi.

MM. Juiz(a): assinado digitalmente